Grundwerk Digital GmbH

Partnervertrag

zwischen

Grundwerk Digital GmbH
Pappelallee 78/79
10437 Berlin

Vertreten durch: Tom Soto Schiller

Nachfolgend "Auftragnehmer" genannt

und

Future Machine Labs GmbH
Zimmerstraße 79-80
10117 Berlin

Vertreten durch: Nick Nidens

Nachfolgend "Auftraggeber" genannt

§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Leistungen des Auftragnehmers

- **Technischer Domain-, Inbox- und Outreach-Setup:** Der Auftragnehmer richtet für den Auftraggeber die Domains, Inboxen und benötigten Outreach-Tools für das Versenden der automatisierten Nachrichten über die vereinbarten Kanäle auf. Der Auftraggeber trägt die Kosten für die Domains, Inboxen und Instantly (E-Mail-Outreach-Tool).

- **Leadlisten-Erstellung:** Der Auftragnehmer erstellt einmalig eine Leadliste mit Unternehmen und Ansprechpartnern des kompletten Zielmarkts für die initialen Kampagnen und fortlaufend die für die weiteren Kampagnen benötigten Leadlisten inklusiver direkter geschäftlicher E-Mail-Adressen und übernimmt alle Daten- und Softwarekosten für die Leadlisten-Generierung. Es besteht kein Anspruch auf die Erstellung von Leadlisten, die nicht für Kampagnen verwendet werden.

- **Copywriting:** Der Auftragnehmer schreibt das Copywriting für alle versendeten Kampagnen mit anschließender Vorstellung, Feedbackschleifen und Anpassungen.

- **KI-Personalisierungen:** Der Auftragnehmer KI-Personalisiert das Copywritings für die komplette Lead-Liste.

- **Kampagnenmanagement:** Der Auftragnehmer managt die Kampagnen, optimiert die Kampagnen anhand von A/B-Tests, prüft die Zustellbarkeit und stellt ein Aktivitäten- und Terminreporting zur Verfügung.

- **Kampagnenanzahl:** Der Auftragnehmer erstellt für den Auftraggeber drei initiale Kampagnen und fortlaufend maximal eine neue Kampagne je Monat.

- **Kanäle & Vorgehensweise:**

    - Per E-Mail über **Instantly** (Bis zu 20000 E-Mails versendet pro Monat)

(2) Tech

- **Software:** Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber eine **Inbox** zum Beantworten von Leads, eine **Datenbank** zum Herunterladen von Kontaktdaten und eine **Webapp** zur Verfügung.

- **Integration:** Der Auftragnehmer erstellt eine **Lead-Benachrichtigung** auf Slack zur Verfügung und stellt ein **Reporting** als GoogleSheetsCRM zur Verfügung.

(3) Servicelevel

- **Kickoff Workshop (60 Min):** Der Auftraggeber erhält im Onboarding einen strategischen Deep Dive mit dem Agency Account Manager zur Erstellung der individuellen Roadmap.

- **Dedizierter AccountManager:** Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber einen dedizierten Accountmanager und einen direkten Kommunikationskanal via E-Mail, Teams, Whatsapp, oder Slack zur

Verfügung.

- **1:1 Accountability Calls (30 Min):** Der Accountmanager des Auftragnehmers führt mit dem Auftraggeber wöchentliche 30min Accountability & Strategy Calls durch.

§ 2 Vergütung und Zahlungsbedingungen

Der Auftraggeber zahlt folgende Vergütung:

(1) Workshop-Gebühr: 1990€ Netto zzgl. 19% Umsatzsteuer. Fällig mit Vertragsunterschrift.

(2) Monatliche Grundgebühr: 3500 € Netto zzgl. 19% Umsatzsteuer. Erste Gebühr fällig mit Vertragsunterschrift dann zu Beginn jeder Zahlungsperiode.

Die Abrechnung erfolgt per SEPA-Lastschrift über den Zahlungsdienstleister GoCardless.

§ 3 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am **01.04.2026** und hat eine **Mindestlaufzeit von 3 Monate.** Sofern der Vertrag nicht mit einer **Frist von 1 Monat** zum Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit schriftlich gekündigt wird, verlängert er sich automatisch um weitere **3 Monate.** Eine ordentliche Kündigung während der Mindestlaufzeit ist ausgeschlossen. Das Recht auf fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

§4 Logoreferenz

Der Auftraggeber gestattet dem Auftragnehmer, die Zusammenarbeit sowie das Firmenlogo als Referenz gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu verwenden.

§5 Einbeziehung der AGB

Dieser Vertrag richtet sich ausschließlich an **Unternehmer im Sinne des §14 BGB**. Ergänzend gelten die **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)** der Grundwerk Digital GmbH, Stand 01.02.2026, die diesem Vertrag als Anlage beigefügt sind und vom Auftraggeber zur Kenntnis genommen wurden. **Gerichtsstand ist Berlin.** Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

	Berlin 2026-03-26
Ort, Datum	**Ort, Datum**

Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift Auftragnehmer

Grundwerk Digital GmbH

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Grundwerk Digital GmbH
Stand: 01.02.2026

§1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für sämtliche Verträge zwischen der Grundwerk Digital GmbH, Pappelallee 78/79, 10437 Berlin („Auftragnehmer“) und ihren Kunden („Auftraggeber“) über Dienstleistungen im Bereich automatisierter B2B-Leadgenerierung, Cold Outreach und Terminvereinbarung.
(2) Diese AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern im Sinne des §14 BGB.
(3) Abweichende oder ergänzende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine Anwendung, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§2 Vertragsgegenstand und Leistungsumfang

(1) Der Auftragnehmer erbringt Dienstleistungen zur Unterstützung der Neukundengewinnung des Auftraggebers, insbesondere durch technische Einrichtung, Kampagnenerstellung, Outreach-Management, Reporting und strategische Betreuung.
(2) Art und Umfang der konkreten Leistungen ergeben sich aus dem individuell geschlossenen Hauptvertrag (Deal Sheet) sowie den im Onboarding definierten Zielgruppen- und Kampagnenkriterien.
(3) Leistungen, die über den vereinbarten Umfang hinausgehen, gelten als Zusatzleistungen und bedürfen einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.

§3 Kein Erfolg geschuldet

(1) Der Auftragnehmer schuldet ausschließlich die Durchführung der vereinbarten Outreach- und Vertriebsaktivitäten, nicht jedoch einen bestimmten wirtschaftlichen Erfolg.
(2) Insbesondere wird keine Garantie für eine bestimmte Anzahl an Leads, Terminen, Umsatz oder Abschlüssen übernommen.

(3) Ergebnisse hängen maßgeblich von externen Faktoren ab, insbesondere Angebot, Markt, Zielgruppe, Wettbewerb und Reaktionsverhalten potenzieller Kontakte.

§4 Definition Lead und Termin

(1) Ein **Lead** liegt vor, wenn ein Kontakt positiv auf eine Kampagne reagiert oder weitere Informationen anfragt und den im Onboarding definierten Zielkriterien entspricht.
(2) Ein **Termin** liegt nur dann vor, wenn ein qualifizierter Kontakt zu einem vereinbarten Gespräch erscheint.

§5 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer alle zur Durchführung der Leistungen erforderlichen Informationen, Inhalte, Zugänge und Freigaben rechtzeitig zur Verfügung zu stellen.
(2) Nachrichten, Vorschläge oder Entwürfe gelten als genehmigt, sofern der Auftraggeber nicht innerhalb von 7 Tagen widerspricht.
(3) Verzögerungen oder Leistungseinschränkungen aufgrund fehlender oder verspäteter Mitwirkung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

§6 Vergütung und Zahlungsbedingungen

(1) Die Vergütung ergibt sich aus dem Hauptvertrag.
(2) Zahlungen erfolgen per SEPA-Lastschrift über den Zahlungsdienstleister GoCardless oder einen vergleichbaren Anbieter.
(3) Der Auftraggeber stellt sicher, dass das angegebene Konto ausreichend gedeckt ist.
(4) Bei Projektabbruch oder einseitiger Beendigung durch den Auftraggeber nach Beauftragung bleibt der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers in voller Höhe bestehen, soweit gesetzlich zulässig.
(5) Sofern der Vertrag gemäß Hauptvertrag automatisch verlängert wird, gelten die vereinbarten Vergütungsregelungen auch für den jeweiligen Verlängerungszeitraum unverändert fort.

§7 Haftung

(1) Die Haftung der Parteien ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
(2) Der Auftragnehmer haftet nicht für entgangenen Gewinn, Datenverlust sowie mittelbare oder Folgeschäden.
(3) Der Auftragnehmer haftet nicht für Verzögerungen oder Unterbrechungen der Dienstleistung, die auf externe Einflüsse zurückzuführen sind, insbesondere höhere Gewalt, Ausfälle von Netzwerken oder unvorhersehbare Ereignisse.
(4) Der Auftragnehmer übernimmt keine Verantwortung für die weitere Nutzung oder Verarbeitung der gelieferten Leads durch den Auftraggeber.
(5) Der Auftragnehmer haftet nicht für temporäre oder permanente Sperrungen von LinkedIn-, E-Mail- oder sonstigen Accounts des Auftraggebers.

(6) Etwaige rechtliche Ansprüche Dritter, die aufgrund der durchgeführten Vertriebsaktivitäten entstehen, liegen im Verantwortungsbereich des Auftraggebers. Eine Haftung des Auftragnehmers ist ausgeschlossen.
(7) Der Auftraggeber stellt den Auftragnehmer von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der Nutzung der durch den Auftragnehmer bereitgestellten Daten, Kampagnen oder Inhalte resultieren.
(8) Dies gilt insbesondere auch, wenn vom Auftraggeber bereitgestellte Inhalte, Angebote oder Angaben rechtlich unzulässig, irreführend oder wettbewerbswidrig sind.

§8 Vertraulichkeit

(1) Vertrauliche Informationen sind alle nicht öffentlich bekannten Informationen, die im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt werden, insbesondere Geschäfts- und Betriebsinformationen, Kontakt- und Kundendaten sowie Kampagnenstrategien.
(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, vertrauliche Informationen ausschließlich zur Vertragserfüllung zu verwenden und nicht ohne Zustimmung des Auftraggebers an Dritte weiterzugeben.
(3) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass nur solche Mitarbeiter oder Subunternehmer Zugriff erhalten, die diesen zur Durchführung des Vertrages benötigen, und verpflichtet diese ebenfalls zur Vertraulichkeit.
(4) Nach Vertragsende werden vertrauliche Informationen auf Wunsch zurückgegeben oder gelöscht, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen.

§9 Datenschutz

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur Durchführung der vertraglich vereinbarten Leistungen und unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften, insbesondere der DSGVO.
(2) Der Auftraggeber bleibt Verantwortlicher im datenschutzrechtlichen Sinne für die Verarbeitung der im Rahmen der Kampagnen genutzten Kontakt- und Lead-Daten.
(3) Sofern erforderlich, schließen die Parteien ergänzend eine Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DSGVO.

§10 Referenznutzung

(1) Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber sowie dessen Firmenlogo als Referenz auf der Website, in Präsentationen und in Marketingmaterialien zu verwenden.
(2) Ein Widerruf ist nach Beendigung der Zusammenarbeit jederzeit schriftlich möglich. Der Auftragnehmer entfernt die Referenz innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Widerrufserklärung.
(3) Während einer laufenden Zusammenarbeit ist ein Widerruf ausgeschlossen.

§11 Schlussbestimmungen

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB oder des Vertrages bedürfen der Schriftform.

(2) Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung tritt eine Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
(3) Gerichtsstand ist Berlin. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.